

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito as Partes ("Partes"), a saber:

de um lado,

A55 CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA, com sede na Rua Vicente Pinzon, número 54, 6º andar, Vila Olímpia – São Paulo, SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob o nº 22.153.470/0001-28, neste ato representada por seu representante legal, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**;

E de outro lado,

RENATO FILIPE GOMEZ GONCALVES PAULINO, com sede na Rua Goias, 145 Apto 401 – Marília, São Paulo- CEP 17509-140, inscrita no CNPJ sob o nº 36.131.256/0001-85, neste ato representada por seu representante legal, **Sr. RENATO FILIPE GOMEZ GONCALVES PAULINO**, brasileiro, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 43463401 – SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº **349.463.958-22**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**;

CONSIDERANDO QUE:

- (I) a **CONTRATADA** é empresa regularmente constituída e possui capacidade econômica compatível com a execução dos serviços, bem como atende os demais requisitos previstos em lei para o seu funcionamento;
- (II) a **CONTRATADA** possui independência e autonomia formal, organizacional, administrativa, finalística e operacional para execução dos serviços objeto do presente contrato, de forma que não há subordinação jurídica dos cotistas, empregados ou prepostos da **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**;
- (III) o contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** obedece fielmente a legislação cível aplicável, bem como disposto na Lei 6.019/74, com as alterações trazidas pela Lei 13.429/17, não se confundindo ou constituindo qualquer hipótese de relação trabalhista nos moldes estabelecidos e regidos pela CLT;

Resolvem as Partes, acima qualificadas, celebrar o presente Contrato Particular de Prestação de Serviços ("Contrato"), que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de desenvolvimento de negócios cross-boarder.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

2.1. Pela execução dos serviços contratados, a **CONTRATANTE** pagará para a **CONTRATADA** o valor de **R\$ 22.979,83 (vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)** mensais.

2.2. Os serviços executados serão pagos até o **último dia útil do mês corrente** ao da prestação de serviços, mediante a emissão da correspondente nota fiscal pela prestação dos serviços.

2.3. Os reajustes de valores a serem percebidos pela **CONTRATADA** relativos à prestação de serviços terão como base o IPCA, ou índice que o substitua.

2.4. Adicionalmente, baseado em acordo comum entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** fará *jus* a honorários extraordinários baseado em entregas combinadas entre as partes.

2.5. O pagamento será realizado mediante contra apresentação da correspondente Fatura de Serviços pela **CONTRATADA**, que deverá ser enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de seu vencimento, mediante depósito ou ordem de crédito na seguinte conta bancária de titularidade da **CONTRATADA**:

Banco: **341**

Agência: **0145**

Conta-Corrente: **98529-7**

2.6. Caso a nota fiscal seja encaminhada com erro, convencionam as **PARTES** que o vencimento fica, desde já, adiado, sem ônus à **CONTRATANTE**. Nesta hipótese deverá a **CONTRATADA** emitir nova nota fiscal corrigida, com vencimento para 28 (vinte e oito) dias após a data da emissão.

2.7. Todos os tributos, emolumentos e contribuições relacionados ao contrato já estão inclusos no valor acordado, sem adicionais. Cada parte será responsável pelos tributos conforme a legislação aplicável, incluindo eventuais retenções. Despesas da **CONTRATADA** para execução dos serviços, como viagens e hospedagens, poderão ser cobertas pela **CONTRATANTE**, conforme a política interna desta, da qual a **CONTRATADA** declara estar ciente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Constituem obrigações da **CONTRATADA**, sem exclusão de outras obrigações estabelecidas neste contrato:

3.1.1 Prestar os serviços objeto do Contrato com zelo e eficiência;

3.1.2 Responder pela supervisão, direção e execução técnica dos serviços;

3.1.3 Realizar os serviços utilizando profissionais capacitados, observando os princípios de qualidade, eficiência requeridos para serviços da espécie;

3.1.4 Dar ciência à **CONTRATANTE**, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, bem como prestar esclarecimentos relativos a este, quando necessários;

3.1.5 Arcar com o pagamento de todos os impostos, taxas, contribuições, encargos sociais trabalhistas e previdenciários dos empregados destinados à prestação dos serviços, ora contratados, se obrigando a manter a **CONTRATANTE** isenta e indene de quaisquer ônus, prejuízos, danos e reponsabilidades em qualquer esfera;

- 3.1.6 Responder por quaisquer danos diretos, indiretos e lucros cessantes causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São responsabilidades da **CONTRATANTE**, sem exclusão de outras obrigações estabelecidas neste contrato:

- 4.1.1. Efetuar pontualmente os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, obedecidas as obrigações deste Contrato.
- 4.1.2. Fornecer e permitir à **CONTRATADA** o acesso a todas as informações e dados técnicos relevantes e necessários para execução do objeto do contrato;

CLÁUSULA QUINTA - DA DESVINCULAÇÃO E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

5. Não se estabelece por força deste contrato qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da **CONTRATANTE** com relação a **CONTRATADA**, ou com relação aos seus empregados.

5.1. É obrigação da **CONTRATADA** contratar, remunerar, fiscalizar, dirigir, controlar e organizar o trabalho realizado por seus prepostos e empregados que estejam atuando para a execução do objeto do presente contrato, com total autonomia e independência, sendo inclusive responsável por garantir condições de higiene, ergonomia e salubridade aos seus trabalhadores, bem como licenças e inscrições em órgãos de classe necessárias para o exercício de suas funções, se necessário.

5.2. Em caso de qualquer condenação da **CONTRATANTE** em ações trabalhistas movidas por prepostos, sócios ou empregados da **CONTRATADA**, essa se obriga a indenizar à **CONTRATANTE** todos os valores por ela despendidos. Nesse caso, a **CONTRATADA** autoriza, inclusive, que a **CONTRATANTE** retenha o pagamento de valores por ela devidos à **CONTRATADA**, até o limite do valor devido.

5.3. É obrigação da **CONTRATADA** estar em dia com o pagamento dos encargos trabalhistas, incluindo benefícios convencionais e previdenciários de seus trabalhadores, bem como utilizar-se de profissionais próprios, devidamente qualificados para a execução do presente contrato.

5.4. Em atendimento ao disposto no artigo 5º-D da Lei 6.019/74, a **CONTRATADA** se compromete a não alocar para execução dos serviços previstos no presente contrato ex-empregados da **CONTRATANTE** que tenham sido demitidos antes do decurso de prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da demissão do empregado.

5.5. Fica expressamente pactuado que se a **CONTRATANTE** for autuada, notificada, intimada ou mesmo condenada em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária atribuível à **CONTRATADA**, originária deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá reter os pagamentos devidos à **CONTRATADA** por força deste contrato, aplicando-os na satisfação da respectiva obrigação, sem prejuízo de eventual exercício de direito de regresso contra a **CONTRATADA**.

5.6. Com a finalidade exclusiva de facilitar a troca de informações com os demais prestadores de serviços e clientes da **CONTRATANTE**, será permitido aos profissionais da **CONTRATADA** a utilização da marca “**A55**”, bem como endereço eletrônico vinculado ao domínio “**a55.tech**” enquanto vigorar o presente contrato, sem que isso se constitua em qualquer vinculação trabalhista e/ou societária.

CLÁUSULA SEXTA - DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA

6.1. Não se cria, por este contrato, nenhum tipo de sociedade, associação, agência, consórcio, mandato de representação ou responsabilidade solidária entre as **PARTES** contratantes.

6.2. Em caso de qualquer condenação da **CONTRATANTE** em ações tributárias movidas em face da **CONTRATADA**, esta se obriga a indenizar à **CONTRATANTE** todos os valores por ela despendidos. Nesse caso, a **CONTRATADA** autoriza, inclusive, que a **CONTRATANTE** retenha o pagamento de valores por ela devidos à **CONTRATADA**, até o limite do valor devido

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.1. A **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, pode interromper de forma temporária a prestação de serviços da **CONTRATADA** por até 30 (trinta) dias a cada ano completo de serviços prestados pela **CONTRATADA** por questões de ordem interna e organizacionais.

7.2 O valor dos honorários previstos no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS será pago pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** durante o período de interrupção temporária da prestação de serviços, ainda que não haja qualquer serviço prestado no período.

7.3. As situações excepcionais que impliquem em suspensões dos Serviços Contratados não previstas ou não planejadas nesta Cláusula (“Período de Suspensão dos Serviços Não Planejada”) serão decididas de comum acordo entre as **PARTES**.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. O presente contrato terá validade a partir de sua assinatura, com vigência pelo prazo de **12 (doze) meses**, renovando-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos.

CLÁUSULA NONA – DISTRATO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo, ou, por deliberação de quaisquer das partes, mediante comunicação, sem ônus para quaisquer das partes.

9.2. A comunicação descrita acima deverá ser realizada por meio de NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO, que deve ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.3. O presente contrato poderá também ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, caso uma das partes descumpra quaisquer das obrigações nele previstas ou nos documentos anexos a este instrumento, sem que caiba, nesta hipótese, à parte inocente, qualquer ônus financeiro.

9.4. Rescindido o presente Contrato, por qualquer razão ou motivo, obriga-se a **CONTRATADA** a restituir à **CONTRATANTE** os equipamentos enviados como empréstimo para a execução dos serviços pela **CONTRATADA**, bem como todos os documentos, papéis, arquivos, HD's externos ou outros instrumentos para registro de dados que contenham informações relacionadas aos serviços prestados, bem como eventuais equipamentos enviados pela **CONTRATANTE** como empréstimo durante a prestação do serviço, em até 48h (quarenta e oito horas) após o término do contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE

10.1. A **CONTRATADA** reconhece que em razão da contratação ora firmada, terá acesso a uma série de informações sigilosas e confidenciais não só quanto aos aspectos organizacionais da **CONTRATANTE**, mas, sobretudo e especificamente, sobre o próprio objeto da presente prestação de serviços.

10.2. Caso uma das **PARTES** receba uma ordem judicial ou demanda administrativa válida para divulgar informações da outra parte, deverá notificá-la por escrito em até 24 horas, permitindo que esta tome as medidas necessárias para proteger seus interesses. A simples oposição à ordem, sem proteção judicial adequada, não impedirá o cumprimento da exigência da autoridade competente.

10.3. A **CONTRATADA** obriga-se a manter, mesmo findo o presente contrato, o mais completo e absoluto sigilo, sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venha a ser confiado, em caráter restrito, direta ou indiretamente relacionadas a este Contrato, sendo eles de interesse da **CONTRATANTE** ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação.

10.4. A **CONTRATADA** compromete-se em controlar e preservar a manutenção do sigilo sobre as informações objeto do presente contrato, comprometendo-se a mantê-las e utilizá-las de forma confidencial, não permitindo a sua livre circulação e nem o acesso de terceiros não autorizados e não participantes da prestação de serviços ora contratada.

10.5. Na hipótese de entrega física e/ou eletrônica de Informações Confidenciais, a **CONTRATADA** ficará responsável pela guarda e conservação das Informações Confidenciais e se compromete a não fazer cópias, duplicações e/ou reproduções de qualquer Informação Confidencial e/ou mídia ou documento que contenha ou tenha sido elaborado a partir de alguma Informação Confidencial.

10.6. Mediante solicitação por escrito à **CONTRATADA**, esta deverá, dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar de tal solicitação: (i) restituir todas as Informações Confidenciais disponibilizadas, bem como todas as cópias, reproduções, anotações, análises, memorandos, estudos ou qualquer outro documento referente ou relacionado às Informações Confidenciais (inclusive documentos disponibilizados em meio eletrônico ou magnético); ou (ii) destruí-los, a pedido da Contratante, e fornecendo-lhe declaração escrita certificando tal destruição. Não obstante, a **CONTRATADA** continuará vinculada às obrigações de confidencialidade previstas neste Contrato.

10.7. O descumprimento do disposto nesta cláusula sujeitará a **CONTRATADA** à (i) rescisão por justa causa do presente Contrato, se ainda vigente; e (ii) multa não compensatória no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do pagamento de perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. A **CONTRATADA** concorda expressamente que não tem e não terá, no escopo deste contrato, quaisquer direitos autorais referentes aos serviços ou produtos desenvolvidos e elaborados, ou sobre qualquer adaptação, modificação, derivação, adição ou extensão, bem como sobre quaisquer criações e ou invenções, desenhos, programas, ilustrações, documentação técnica, manuais ou sobre qualquer outro trabalho objeto deste contrato.

11.2. Os direitos autorais correspondentes aos serviços executados, também incluídos os direitos patrimoniais decorrentes, passam a pertencer exclusivamente à **CONTRATANTE**, inexistindo qualquer indenização ou importância a ser paga para a **CONTRATADA** como resultado dessa cláusula. As partes concordam, ainda, que a **CONTRATADA** não poderá: comercializá-los, reproduzi-los, cedê-los, doá-los ou transferi-los para terceiros, nem tomar qualquer outra atitude que venha causar prejuízo à **CONTRATANTE**, no tocante à direitos autorais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO NÃO ALICIAMENTO

12.1. Durante o prazo de vigência do contrato, e por **1 ANO** após seu término, a **CONTRATADA** não deverá, direta ou indiretamente, por meio de seus sócios, prepostos ou por partes relacionadas:

- a) encorajar a deixar seu emprego na **CONTRATANTE** qualquer empregado ou executivo desta e/ou prestador de serviços ou consultor da **CONTRATANTE**;
- b) contratar os profissionais da **CONTRATANTE**, disponibilizados para os serviços objeto deste contrato ou qualquer outro serviço, salvo mediante autorização prévia por escrito.

12.2. Caso a cláusula 12.1 venha a ser descumprida, a **CONTRATADA** deverá ressarcir à **CONTRATANTE**, o valor correspondente a doze vezes a remuneração do profissional contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NÃO CONCORRÊNCIA

13.1. É vedado à **CONTRATADA** e/ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas a ela relacionadas, a atuação para empresas com negócios direta ou indiretamente concorrentes aos da **CONTRATANTE**.

13.2. A obrigação de não concorrência prevista na cláusula 13.1 supra permanecerá vigente durante o prazo deste Contrato.

13.3. O descumprimento do disposto na Cláusula 13.1 sujeitará a **CONTRATADA** à (i) rescisão por justa causa do presente Contrato, se ainda vigente; e (ii) multa não compensatória no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além do pagamento de perdas e danos a que der causa.

13.4. As restrições e demais condições estabelecidas nesta cláusula Décima Terceira são válidas e aplicáveis não apenas no território nacional, mas também nos lugares onde a **CONTRATANTE** desenvolva ou venha a desenvolver seus negócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES ANTICORRUPÇÃO

14.1. As **PARTES** se comprometem a adotar os mais altos padrões éticos de conduta na condução dos negócios e serviços relacionados ao objeto do presente contrato, assim como em qualquer outra iniciativa, em conformidade com as normas aplicáveis, nacionais e internacionais, incluindo, mas não se limitando, à Lei 12.846/13.

14.2. Cada Parte, individualmente, se obriga a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, e deve, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma ("Obrigações Anticorrupção").

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LGPD

15.1. As **PARTES** declaram ter conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira ("LGPD" - Lei 13.709/2018) e declaram estar aderentes às melhores práticas e diretrizes, sendo individualmente responsáveis pelos respectivos papéis de operadora e controladora de dados trocados em conexão com o Contrato, de forma que, manterão indenidos a Parte inocente no caso de quaisquer penalidades ou indenizações que venham a ser imputadas em razão de culpa, dolo ou ausência de atuação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As **PARTES** reconhecem que devem em boa-fé cooperar uma com a outra para assegurar o integral, tempestivo e adequado cumprimento de todas as obrigações do Contrato.

16.2. As Partes estão recíproca e expressamente liberadas de obrigação de exclusividade, podendo a **CONTRATADA**, a seu exclusivo critério, prestar serviços a terceiros quaisquer.

16.3. O presente Instrumento somente poderá ser alterado, mediante instrumento escrito assinado pelos representantes devidamente autorizados pelas Partes.

16.4. Todas as notificações ou quaisquer outras comunicações deste Contrato, deverão ser efetuadas por escrito, por meio de correio eletrônico ou por telex ou fac-símile, desde que confirmado por correspondência com protocolo, nos endereços indicados no Preâmbulo.

16.5. Este Contrato não implica a formação de vínculo de qualquer natureza entre uma Parte e os empregados e contratados da outra Parte, permanecendo cada uma das Partes exclusivamente responsável pela remuneração e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações e ações, de seus empregados e contratados. Portanto, cada uma das Partes manterá a outra Parte a salvo de reclamações e ações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários, devendo indenizá-la por quaisquer quantias, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais, eventualmente devidas em decorrência de tais reclamações e ações.

16.6. Na hipótese de quaisquer das disposições, avenças ou condições deste Contrato se tornarem inválidas, nulas ou inexecutáveis por ordem judicial, as demais disposições, avenças ou condições do presente Contrato deverão continuar em vigor e válidas, não sendo afetadas, impedidas ou invalidadas de qualquer forma.

16.7. As obrigações deste Contrato vincularão e sujeitarão os sucessores, cessionários e coligados das **PARTES**. O presente Contrato é irrevogável e irretratável, obrigando as **PARTES** e seus sucessores a qualquer título, e não poderá ser cedido ou transferido, integralmente ou em parte, exceto com o prévio e escrito consentimento da outra Parte.

16.8. Este Contrato é regido e deverá ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Será observada toda a principiologia regente dos Contratos, estabelecida no Código Civil Brasileiro, especialmente a boa-fé objetiva e a autonomia de vontade das **PARTES**.

16.9. As **PARTES** acordam que, caso qualquer corte ou tribunal reconheça que a **CONTRATANTE** tem qualquer obrigação financeira adicional a ser quitada à **CONTRATADA**, além das previstas neste Instrumento, **independentemente** do título ou natureza atribuída, os valores adimplidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** em razão deste contrato ou seu posterior distrato, poderão ser compensados e/ou deduzidos dos valores deferidos pela referida corte ou tribunal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Para resolução de todas as questões oriundas deste Contrato as **PARTES** elegem desde já o foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

A **CONTRATADA** e declara que teve a assistência de advogado de sua confiança para analisar os termos do presente contrato, não existindo quaisquer dúvidas quanto à sua forma e conteúdo, estando a **CONTRATADA** e seus cotistas plenamente cientes do inteiro teor de todas as cláusulas aqui apostadas, não restando qualquer dúvida quanto as suas aplicabilidades e repercussões fáticas e legais.

As **PARTES** e testemunhas declaram e reconhecem as assinaturas digital e eletrônica, ainda que realizadas com certificação fora dos padrões ICP-Brasil, como válidas e eficazes, conforme Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 vigente, bem como a Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019. Desta forma, se as partes desejarem assinar eletronicamente o presente Instrumento e outros documentos a ele vinculados fora dos padrões ICP-Brasil as mesmas, desde já, declaram e garantem de forma irretratável que os e-mails indicados para assinatura têm controle exclusivo pelos seus respectivos titulares e, portanto, representam elevado nível de confiança e segurança de acesso e, assim, a validade do Instrumento assinado através de assinatura eletrônica não será oponível.

E, por estarem de perfeito e comum acordo, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na hipótese de ser assinado fisicamente, e em 01 (uma) via, caso seja assinado eletronicamente, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas, para todos os fins de direito.

São Paulo, 26 de setembro de 2025.

A55 CONSULTORIA EM CRÉDITO LTDA

RENATO FILIPE GOMEZ GONCALVES PAULINO

TESTEMUNHAS:

NOME: Daniella Tavares Souza
RG Nº: 38.217.627-3
CPF Nº: 413.404.468-55

NOME: Rafaela Oliveira Brito
RG Nº: 52.828.940-8
CPF Nº: 408.520.508-01